

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 941/2530

นางจันทร์ฉาย นาคะภากร
บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างฎีกาโดยจำเลยได้นำหลัก
ทรัพย์ของจำเลยคือพันธบัตรลงทุนและพันธบัตรเงินกู้มาวางเป็นหลักประกันจนเป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วและโจทก์แถลงพอใจในหลักประกัน
ดังกล่าว ดังนั้นไม่ต้องทำสัญญาค้ำประกันอีก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์
2,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่น
คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี และได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดย
จำเลยได้วางพันธบัตรลงทุนและพันธบัตรเงินกู้ จำนวน 2,600,000 บาท อันเป็น
หลักประกันเดิมซึ่งได้วางไว้ ในชั้นอุทธรณ์ก็วางพันธบัตรเงินกู้เพิ่มอีก 1,000,000
บาท รวมทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ไว้เป็นหลักประกัน ซึ่งโจทก์แถลงว่า พอใจในหลัก
ประกันแล้วและจำเลยโดยนายธาดา กฤตยบวร ทนายจำเลยผู้รับมอบอำนาจได้ทำ

สัญญาประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องว่า ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษามาวางใหม่ มิใช่ให้หาหลักประกันมาวางเพิ่ม ดังนั้นการที่ทนายจำเลยแถลงขอวางหลักประกันเป็นพันธบัตรเงินกู้ 1,000,000 บาท เพิ่มกับหลักประกันเดิมที่วางไว้ในชั้นอุทธรณ์จำนวน 2,600,000 บาท จึงถือว่าจำเลยมิได้หาหลักประกันมาวางใหม่ ตามคำสั่งศาลฎีกา ทั้งหนังสือมอบอำนาจของจำเลยฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2530 ก็ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีตราประทับของบริษัทฯ จำเลย หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว จำเลยได้มอบอำนาจให้ นายธาดา กฤตยบวร ทนายจำเลย ทำสัญญาค้ำประกัน บริษัทฯ จำเลยมิได้มอบอำนาจให้ทำสัญญาประกันกับศาล ดังนั้นสัญญาประกันฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2530 จึงไม่ผูกพันโจทก์จำเลยและศาล จึงถือว่าจำเลยมิได้หาประกันมาวางศาลตามคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ขอคัดค้านสัญญาประกันดังกล่าว ขอให้คำสั่งว่า จำเลยมิได้หาหลักประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระพร้อมด้วยดอกเบี้ย ตามคำพิพากษามาวางศาลตามคำสั่งศาลฎีกา ให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยได้นำหลักทรัพย์ของจำเลยเองมาวางเป็นหลักประกันจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ทั้งโจทก์เองก็แถลงพอใจในหลักประกันดังกล่าว จำเลยจึงได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาตามคำสั่งศาลฎีกาโดยจำเลยไม่จำเป็นต้องทำสัญญาค้ำประกันอีก ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ"

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ